

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/5851

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הצבת מערכת צילום ביומטרית לצורך מניעת אלימות במגרשי הספורט) (הוראת שעה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 10א בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 10א –

(1) לפני ההגדרה "גוף ציבורי" יבוא:

"ביומטרי" – מאפיין אנושי פיזיולוגי, ייחודי, הניתן למדידה ממוחשבת;";

(2) בהגדרה "הכללה של התראת זמן אמת", אחרי "בעת זיהוי" יבוא "אדם או" ובמקום "מסוים" יבוא "מסוימים";

(3) אחרי ההגדרה "הפעלה" יבוא:

"הממונה על היישומים הביומטריים" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע–2009²;

"מערכת צילום ביומטרית" – מערכת צילום מיוחדת המאפשרת זיהוי אדם באופן ממוחשב, על סמך נתוני זיהוי ביומטריים שהופקו על ידה;";

(4) בהגדרה "מערכת צילום מיוחדת", בפסקה (2), אחרי "חד-ערכי" יבוא "של אדם או";

(5) אחרי ההגדרה "מצלמה מיוחדת נייחת" יבוא:

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.
² ס"ח התשי"ע, עמ' 256.

”נתוני זיהוי ביומטריים” – נתונים ביומטריים שהופקו מתצלומים, וניתן לעשות בהם שימוש לצורך זיהוי או אימות זהותו של אדם באופן ממוחשב או ממוחשב בחלקו;”;

(6) בהגדרה ”שימוש טכנולוגי”, אחרי ”חד-ערכי של” יבוא ”אדם או”.

2. תיקון סעיף 1010 בסעיף 10(א) לפקודה, אחרי ”מערכת צילום מיוחדת” יבוא ”ובכלל זה במערכת צילום ביומטרית”.

3. הוספת סעיף 1011 לפני סעיף 1010 לפקודה יבוא:

”אי-תחולה לגבי 1011. ההוראות לפי סימן זה לא יחולו לגבי מערכת מערכת צילום ביומטרית ככל שלא נקבע אחרת בפקודה ביומטרית זו.”

4. הוספת סימן ב'1 אחרי סעיף 1011 לפקודה יבוא:

”סימן ב'1: מערכת צילום ביומטרית

הגדרות – סימן ב'1 1011. בסימן זה, ”מצלמה ביומטרית נייחת” – מצלמה מיוחדת נייחת שהיא חלק ממערכת צילום ביומטרית.

מטרות להצבה 1012. הצבה והפעלה של מערכת צילום ביומטרית, וכן והפעלה של מערכת הכללת התראות זמן אמת במערכת כאמור, תהא צילום ביומטרית לצורך אכיפת איסורי כניסה לאירוע ספורט מוסדר, שניתנו על פי דין, או אכיפת צווי הרחקה ממקום כאמור וכן למניעת אלימות באירועים כאמור; לעניין זה, ”אירוע ספורט מוסדר” – כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס”ח–2008.³

הגורם המוסמך 1013. לא תוצב מצלמה ביומטרית נייחת אלא באישור לאשר הצבה או הפעלה של מצלמה ביומטרית נייחת של קצין מוסמך, ולא תופעל מצלמה כאמור אלא באישור של גורם מאשר.

³ ס”ח התשס”ח, עמ' 878.

תנאים להצבה של 10יג4. (א) קצין מוסמך לא יאשר הצבה של מצלמה מצלמה ביומטרית נייחת על בסיס תשתית עובדתית שהונחה בפניו, כי הדבר נדרש לשם השגת מטרה מהמטרות המפורטות בסעיף 10יג2, וכי אין בהצבת ובהפעלת המצלמה הביומטרית הנייחת כדי לפגוע בפרטיותו של אדם במידה העולה על הנדרש, כאמור בסעיף 10ט(א).

(ב) על הצבת מצלמה ביומטרית נייחת יחולו הוראות סעיף 10ט(ב) ו-ג, בשינויים המחויבים.

בחינה תקופתית 10יג5. מדי שלוש שנים לכל היותר, יבחן הקצין המוסמך לעניין הצבה של מצלמה ביומטרית נייחת את הצורך בהמשך הצבתה והפעלתה של כל מצלמה ביומטרית להצבתה כאמור בסעיף 10יג4(א), בשים לב לנתונים שהצטברו במהלך תקופת הפעלת המצלמה הביומטרית הנייחת בדבר יעילות הפעלתה בהשגת המטרה שלשמה הוצבה.

תנאים להפעלה של 10יג6. (א) גורם מאשר לא יאשר הפעלה של מצלמה מצלמה ביומטרית נייחת אלא אם התקיימו כל אלה:
נייחת

(1) הגורם המאשר שוכנע, על יסוד תשתית עובדתית שהונחה בפניו, כי הדבר נדרש לשם השגת המטרה המפורטת בסעיף 10יג2;

(2) הגורם המאשר שוכנע כי אין בהפעלת המצלמה הביומטרית הנייחת כדי לפגוע בפרטיותו של אדם במידה העולה על הנדרש, ויחול לעניין זה האמור בסעיף 10ט(א) בשינויים המחויבים.

(ב) אישור הגורם המאשר להפעלה של מצלמה ביומטרית נייחת לפי סעיף זה יינתן לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, ורשאי הוא להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת, ובלבד שלא תופעל המצלמה במצטבר בפרק זמן העולה על שנה (בסעיף זה – תקופת ההפעלה המצטברת).

(ג) חלפה תקופת ההפעלה המצטברת, רשאי קצין מוסמך להאריך את תקופת ההפעלה של המצלמה הביומטרית הנייחת לפי סעיף זה, בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים בכל פעם.

(ד) הארכת התקופות לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תיעשה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ובשים לב לנתונים שהצטברו במהלך תקופת הפעלת המצלמה הביומטרית הנייחת בדבר יעילות הפעלתה בהשגת המטרה שלשמה הוצבה.

הכללת התראת זמן 10 יג7. לא תיעשה הכללת התראת זמן אמת לגבי אדם אמת במערכת
צילום ביומטרית במערכת צילום ביומטרית אלא אם קיים לגבי מידע מסוים המצביע על כך שהכללתו דרושה לשם השגת מטרה מהמטרות המפורטות בסעיף 10 יג2.

תנאים לשימוש 10 יג8. (א) הוראות סעיף 10 יב לעניין השימוש במידע שנאגר במידע שנאגר במידע שנאגר במערכת צילום מיוחדת יחולו, בשינויים המחויבים, על השימוש בנתוני זיהוי ביומטריים באמצעות מערכת צילום ביומטרית שזוהו בזמן אמת באמצעות מערכת צילום ביומטרית, ולעניין זה יקראו את סעיף 10 יב(א) כך שבפסקה (1) שבו, במקום "10 ז(א)" יבוא "10 יג2".

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) שימוש בנתוני זיהוי ביומטריים שזוהו בדיעבד ייעשה לשם השגת מטרה מהמטרות המפורטות בסעיף 10 יג2 בלבד, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 10 יב(ב) עד (ד), בשינויים המחויבים;

(2) על שימוש בחומר מצולם שאינו נכלל בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)(1), שנאסף באמצעות מערכת צילום ביומטרית, יחולו הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996.⁴

שמירת מידע 10ג9. (א) הוראות סעיף 10ג לעניין שמירת מידע ממערכת צילום ביומטרית, על שמירת מידע הנאגר באמצעות מערכת צילום ביומטרית.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נתוני זיהוי ביומטריים שזוהו בדיעבד לא יאגרו במערכת צילום ביומטרית אלא למשך 72 שעות.

סודיות והגבלת שימוש 10ג10. (א) מידע שנאגר במערכת צילום ביומטרית יהיה חסוי, לא ימסר ולא יעשה בו שימוש אלא לפי הוראות פרק זה.

(ב) אדם שהגיע לידי מידע לפי פרק זה תוך כדי מילוי תפקידו, ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות פרק זה; העובר על הוראות אלה, דינו – מאסר שלוש שנים.

5. תיקון סעיף 10ג יד בסעיף 10ג לפקודה, אחרי "שמקורו במערכת צילום שאינה" יבוא "מערכת צילום ביומטרית או", אחרי "מיוחדת" יבוא "אחרת" ובסופו יבוא "ואולם, על שימוש טכנולוגי כאמור שנעשה בנתוני זיהוי ביומטרי יחולו הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996".⁵

6. תיקון סעיף 10טו בסעיף 10טו לפקודה, בסופו יבוא "או של מערכת צילום ביומטרית, לפי העניין, בהתאם לשימוש הטכנולוגי שנעשה במידע".

7. תיקון סעיף 10טז בסעיף 10טז(א) לפקודה –

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 136.
⁵ ס"ח התשנ"ו, עמ' 136.

(1) בפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם, נתוני זיהוי ביומטריים שזוהו בדיעבד לא יועברו לפי פסקה זו אלא אם הם דרושים לגוף הציבורי לשם השגת מטרה מהמטרות המפורטות בסעיף 10ג2";

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא "ואולם, נתוני זיהוי ביומטריים שזוהו בדיעבד לא יועברו לפי פסקה זו אלא אם המידע נדרש למטרה לשם השגת מטרה מהמטרות המפורטות בסעיף 10ג2".

8. תיקון סעיף 10 יט – בסעיף 10 יט(3) לפקודה –

(1) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "סעיף קטן זה לא יחול על מערכת צילום ביומטרית";

(2) בפסקת משנה (ג)(2), אחרי "מערכת צילום מיוחדת" יבוא "שאינה ביומטרית".

9. תיקון סעיף 10 כא – בסעיף 10 כא לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (10) יבוא:

"(11) מספר האנשים שזוהו במערכת צילום ביומטרית, מתוך סך הכללות התראות זמן אמת שהוגדרו;

(12) אזורים שבהם הוצבו מצלמות ביומטריות לפי סימן ב'1; דיווח לפי פסקה זו וכל דיון בו יהיה חסוי ופרסומם של הדברים שנאמרו או נמסרו בהם אסור.";

(2) בסעיף קטן (ז), אחרי "יימסר לעובד הרשות להגנת הפרטיות" יבוא "ודיווח לפי סעיף קטן (א)(12) יימסר לעובד היחידה להזדהות ויישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה" ובמקום "לו" יבוא "להם".

10. תיקון סעיף 10 כג – בסעיף 10 כג לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א)(5), אחרי "מערכות הצילום המיוחדות" יבוא "לרבות מהימנות מערכות הצילום הביומטריות בזיהוי אדם מכלל האוכלוסיות";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הוראות נוספות לעניין הבקרה על מערכות צילום ביומטריות.";

(3) בסעיף קטן (ג), אחרי "ומומחיותה" יבוא "ולממונה על היישומים הביומטריים לקבלת חוות דעתו בעניין אמינות מערכת צילום ביומטרית ואבטחת המידע הנאגר בה", במקום "תינתן" יבוא "ייתנו", במקום "ניתנה" יבוא "ייתנו" ובמקום "קבלתה" יבוא "קבלתן".

תיקון התוספת 11. בתוספת השישית לפקודה, בחלק א' –
השישית

- (1) בפרט (11), אחרי "לעניין אמינותה" יבוא "לרבות מהימנות מערכת צילום ביומטרית בזיהוי אדם מכלל האוכלוסיות";
- (2) אחרי פרט (12) יבוא:

"(13) מספר האנשים שזוהו במערכת צילום ביומטרית, מתוך סך הכללות התראות זמן אמת שהוגדרו."

תוקף 12. חוק זה יעמוד בתוקפו שנתיים מיום פרסומו ברשומות.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר הצבה של מערכות צילום ביומטריות ושימוש בהן, על ידי משטרת ישראל לצורך אכיפת איסורי כניסה לאירוע ספורט מוסדר, שניתנו על פי דין, או אכיפת צווי הרחקה ממקום כאמור וכן למניעת אלימות באירועים כאמור.

מערכות צילום ביומטריות הן מערכות צילום הכוללות יכולות עיבוד המאפשרות צילום של אנשים, והשוואתם למידע מזוהה שהוזן למערכת בעניינם, באופן שעשוי לאפשר לזהות את האדם המצולם אם הוזן מידע כאמור. השימוש המשטרתי במערכות צילום ביומטריות יכול שייעשה בדרך של הכללה מבעוד מועד של פרט זיהוי אודות אדם מסוים, באופן שמאפשר למערכת לספק התראה כאשר פרט זה נקלט בעדשות המצלמה בזמן אמת, או בדרך של בדיקה בדיעבד של צילומים שנקלטו במצלמות. שימושים אלו יאפשרו למשטרה להתחקות אחר זהותם ומיקומם של חשודים בביצוע עבירות אלימות במגרש הספורט וכן למנוע כניסה לאנשים שנאסר עליהם להיכנס לאירועי הספורט, לצורך שמירת הסדר הציבורי והגנה על שלום הציבור ובטחונו במגרשי הספורט.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל וקבוצת חברי הכנסת (5660/25/פ) ועל ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (5773/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/5773/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)